

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 계약 체결 과정에 청렴·공정계약 등 관련 서류 누락

소 관 부 서 서울지역본부

조 치 부 서 서울지역본부

내 용

1. 업무개요

공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 「계약규정」과 「계약규정시행내규」를 제정·개정하여 계약 업무를 추진하고 있으며, 「계약규정시행내규」 제10조에서는 계약 업무의 신속하고 효율적인 처리를 위하여 1천만원 미만의 계약 건에 대해 자체적으로 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여, 서울지역본부는 열사용기자재 검사, 신재생에너지 지원사업, 지역본부 고유사업 등 「직제규정 시행내규」 제7조의 분장업무를 수행하기 위해 수의계약을 추진하고 있으며, 수의계약 시에는 계약담당자로서 원인행위, 계약체결 및 검사·검수 등의 계약 절차를 「계약업무지침」에 따라 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「계약업무지침」 제5조에 따르면 계약 체결시 계약상대자와 공단 계약담당자는 청렴·공정계약을 위해 동 지침 제4조에 명시된 청렴·공정계약 관련 서류를 제출해야 한다. 계약상대자가 제출해야 하는 서류는 청렴·공정계약 이행각서, 퇴직자 영입현황 확인서, 근로자 권리보호 이행서약서 등이며, 계약담당자가 제출해야 하는 서류는 청렴·공정계약(인권존중) 이행각서, 청렴·공정계약 준수 및

갑질예방을 위한 사전 체크리스트 등이다.

따라서 계약담당자는 계약체결 과정에서 본인에게 제출 의무가 있는 서류를 작성하고 계약상대자에게 제출 의무가 있는 서류를 징구해서 ERP 계약관리시스템에 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 4. 23.~2025. 6. 30.) 중 서울지역본부의 계약 내역을 점검한 결과, [표]와 같이 ‘열사용기자재 검사 및 안전 매뉴얼 제작’ 계약 건과 관련하여 계약상대자에게 근로자 권리보호 이행서약을 징구하지 않고, 계약담당자에게 제출 의무가 있는 청렴·공정계약(인권존중) 이행각서, 청렴·공정계약 준수 및 갑질예방을 위한 사전 체크리스트와 공공구매제도 이행을 위한 공공구매제도 이행 가능여부 사전검토서를 제출하지 않은 사례가 확인되었다.

[표] 청렴·공정계약 등 관련 서류 누락 계약 건의 개요

(단위: 원)

No.	계약명	원인행위 번호	계약 체결일	금액	관련 서류 제출 여부	
					관련서류	제출여부
(기재 생략)						

자료 : ERP 추출 계약 내역 자료 재구성

관계부서 의견 서울지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 서울지역본부장은 소속 직원이 계약 체결시 제출 의무가 있는 서류를 누락하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)